



المستشار

أينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



الجوانب الاقتصادية والقانونية

الفرقه الثالثه



01277776870



المستشار (فرقه ثالثه)

إدارة

د/ جمال عبد الناصر

د/ حسن أبو الفتوح



س١ : تكلم عن ممارسة البنوك لنشاط أمناء الحفظ ؟

أولاً : أحكام أمناء الحفظ :

١ - المقصود بأمناء الحفظ :

الجهات المصرح لها ممارسة نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، وذلك تنفيذاً لتعليمات العميل وفي حدودها.

٢ - الجهات التي يجوز لها ممارسة نشاط أمناء الحفظ :

كانت المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيود المركزي قبل التعديل تنص على أنه لا يجوز لغير الجهات الآتية ممارسة نشاط أمناء الحفظ :

- **الجهة الأولى :-** البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وفقاً للشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
- **الجهة الثانية :-** الشركة سواء بنفسها أو عن طريق وكلاء لها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية طبقاً للاتفاق الذي تبرمه معها الشركة في هذا الشأن .
- **الجهة الثالثة :-** الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط أمناء الحفظ بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

كان السماح لشركة الإيداع والقيود المركزي بممارسة نشاط أمناء الحفظ منتقداً لاستئثار الشركة بأغلب الأنشطة المتعلقة والمرتبطة بالإيداع والقيود المركزي ، لذلك تم تعديل المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية بموجب القرار رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٢، حيث نصت المادة الجديدة على أنه "لا يجوز لغير الجهات الآتية وبغير ترخيص من الهيئة ممارسة نشاط أمناء الحفظ :

- **الجهة الأولى :-** البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وفقاً للشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
- **الجهة الثانية :-** الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط أمناء الحفظ بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

لم تنص المادة ٤٦ المعدلة صراحة على جواز ممارسة شركة الإيداع والقيود المركزي لنشاط أمناء الحفظ، وإنما تم إضافة المادة ٤٦ مكرر بموجب ذات القرار الوزاري رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٢ يسمح لشركة الإيداع والقيود المركزي بممارسة هذا النشاط من الباب الخلفي باعتبارها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تنص المادة ٤٦ مكرر على أن يتم الترخيص للشركات التي تتعامل بنظام الشراء بالهامش بمزاولة نشاط أمناء الحفظ على ألا يقل صافي رأس المال المحدد وفقاً لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ عن مليون جنيه.

يتضح من ذلك أن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يجوز لها أيضاً ممارسة نشاط أمناء الحفظ سواء كانت هذه الشركة العاملة هي شركة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أو شركة السمسرة، أو شركة تكوين وإدارة حوافظ الأوراق المالية، أو شركة رأس المال المخاطر، أو شركة الإيداع والقيود المركزي، أو شركة التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ، أو شركة تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية .

نحن نفضل أن يقتصر ممارسة نشاط أمناء الحفظ على البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري والجهات والشركات الأجنبية التي تمارس نشاط أمناء الحفظ وفقاً لما هو وارد في المادة ٤٦ المعدلة من اللائحة التنفيذية لما لهذه الجهات من خبرة في هذا المجال .

كذلك نرى عدم منح شركة الإيداع والقيود المركزي رخصة ممارسة نشاط أمناء الحفظ لتعدد الأنشطة التي تقوم بها هذه الشركة ولعدم خلق أي نوع من التعارض والتضارب بين هذه الأنشطة.

٣- نشاط أمناء الحفظ

يتم تنفيذ مجموعة من العمليات بمعرفة أمناء الحفظ أو وكلائهم

وأهم هذه العمليات إجمالاً ما يلي :

- العملية الأولى :- إيداع الأوراق لدى شركة الإيداع والقيود المركزي :

بالنسبة للأوراق المالية المسلمة إلى مالكيها يقوم أمين الحفظ ، باعتباره أحد أعضاء الإيداع المركزي بعملية إيداع الأوراق المالية لدى شركة الإيداع والقيود المركزي حيث يتوجه العميل إلى أمين الحفظ لتسليم الأوراق المالية التي يرغب في إيداعها بالإيداع المركزي لدى الشركة ويقوم أمين الحفظ بالتأكد من سلامة الأوراق المالية المسلمة إليه من حيث :

أ- استيفاء الأوراق المالية للشكل القانوني المطلوب.

ب- فحص ومراجعة الأوراق المالية من حيث الفئات والمسلسلات والكوبون المرفق والأختام والتنازلات ... إلخ .

ج- مطابقة اسم العميل بالصكوك أو بشهادات نقل الملكية على اسم العميل المودع أو من ينوب عنه قانوناً .

د- التأكد من أن الأوراق المالية الجارية إيداعها أو رهنها قابلة للتداول، طبقاً لما يخطر به في هذا الشأن أو يكون من المفترض علمه به.

يقوم أمين الحفظ بعد استلام الأوراق المالية بتسليم إيصال استلام أوراق مالية للعميل مع الاحتفاظ بصورة منه .

يقوم أمين الحفظ أو وكيله بتسليم الأوراق المالية التي تم تسجيل بياناتها إلى شركة الإيداع والقيود المركزي على أن يتم ترتيب الصكوك في الإيداع وفقاً لترتيبها في نموذج البيان الاسمي .

في حالة قبول إيداع الأوراق المالية، تقوم شركة الإيداع والقيود المركزي بتسوية الإيداع وتضاف الكمية المقبولة في حساب الأوراق المالية الخاص بالعميل في قاعدة البيانات بالشركة، تكون الكمية عندئذ متاحة في حساب العميل لدى أمين الحفظ ويمكنه إصدار تعليمات لتنفيذ أي عمليات عليها .

يقوم أمين الحفظ بإصدار وتسليم كشف حساب أوراق مالية للعميل ،مما يفيد الإضافة ولا تعتبر كشف الحساب بديلاً عن الأسهم لأن بديل الأسهم هي القيود الدفترية لدى شركة الإيداع والقيود المركزي .

الأوراق المالية الصادرة من الشركات والجهات التي تطرح أوراقها من خلال اكتتاب، فإن إيداع وحفظ هذه الأوراق يكون من خلال الشركات والجهات المصدرة، حيث تصدر هذه الشركات والجهات مكاً واحداً يودع لدى شركة الإيداع والقيود المركزي .

- العملية الثانية :- الاشتراك في تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية المقيدة بنظام الإيداع المركزي :

يصدر أمر الشراء من العميل أو من نائبه القانوني سواء بتوقيعه الشركة السمسرة أو باستخدام البطاقة المؤمنة وفقاً للنظام الذي تعده شركة الإيداع والقيّد المركزي وتعتمده الهيئة، أو تليفونياً طبقاً لنظام التسجيل التليفوني المعتمد من الهيئة ، على أن يتضمن الأمر على الأخص ما يلي:

- أ- نوع وكمية وسعر الأوراق المالية التي يريد العميل شراؤها .
 - ب- اسم أمين الحفظ الذي يريد تحويل الأوراق المالية المشتراة إليه لإدارتها .
 - ج- مدة سريان الأمر .
 - د- توقيع العميل أو كيفية ورود الأمر .
- يقوم أمين الحفظ بمطابقة بيانات الأمر مع البيانات المسجلة للعميل بقاعدة بياناته وفقاً لحسابه المفتوح لديه من حيث الكود الموحد وصحة صدور الأمر من العميل أو نائبه القانوني وفي حالة اختلاف الكود الموحد يتم الاتفاق بين شركة السمسرة القائمة بالتنفيذ وأمين الحفظ على الكود الموحد الصحيح الذي يتفق مع اسم العميل من واقع بطاقة تحقيق الشخصية ويتم تنفيذ العملية في البورصة على كود أمين الحفظ المشتري، ويقوم السمسار بإبلاغ أمين الحفظ بالتنفيذ، وفي نفس يوم التنفيذ وبعد انتهاء شركة الإيداع والقيّد المركزي من استلام عمليات التداول اليومي من البورصة.

- العملية الثالثة :- الاشتراك في تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بنظام الإيداع المركزي :

يصدر أمر البيع من العميل أو نائبه القانوني سواء بتوقيعه الشركة السمسرة أو باستخدام البطاقة المؤمنة وفقاً للنظام الذي تعده شركة الإيداع والقيّد المركزي وتعتمده الهيئة، أو مرفقاً لنظام التسجيل التليفوني المعتمد من الهيئة وفي هذه الحالة قد تطلب شركة السمسرة تعزيز الأمر بورقة مكتوبة حتى يمكن إثبات الأمر بسهولة عند حدوث النزاع ،

يجب أن يتضمن الأمر على الأخص ما يلي :

- أ- الأمر الأول :- نوع وكمية وسعر الأوراق المالية التي يريد العميل بيعها .
 - ب- الأمر الثاني :- اسم أمين الحفظ الذي يدير حساب الأوراق المالية المراد بيعها .
 - ج- الأمر الثالث :- مدة سريان الأمر .
 - د- الأمر الرابع :- توقيع العميل أو كيفية ورود الأمر .
- تقوم شركة السمسرة بإرسال صورة أمر البيع الصادرة من العميل أو نائبه مختومة بخاتمتها إلى أمين الحفظ للاستعلام عن كفاية الرصيد وصحة كود العميل ، ويقوم أمين الحفظ بمطابقة بيانات الأمر مع البيانات المسجلة للعميل بقاعدة بياناته وفقاً لحسابه المفتوح لديه من حيث الرصيد، والكود الموحد وصحة توقيع العميل على الأمر طبقاً لكيفية وروده. وفي حالة اختلاف الكود يتم الاتفاق بين السمسار البائع وأمين الحفظ البائع على الكود الموحد الصحيح الذي يتفق على اسم العميل من واقع بطاقة تحقيق شخصية، ويستتم تنفيذ أمر البيع بالبورصة بهذا الكود من خلال شركة السمسرة .

الجدير بالذكر في هذا الشأن أن شركة الإيداع والقيّد المركزي تلتزم يفتح حسابات أوراق مالية وحسابات نقدية على النظام الآلي لديها لكل عضو تسوية تتم من خلالها التسوية الورقية والنقدية لعمليات التداول الخاصة به، وذلك بهدف متابعة حقوق مالك الورقة المالية لدى كل عضو من أعضائها بما يعكس جميع العمليات التي يتم تنفيذها على هذه الأوراق .

- العملية الرابعة :- تحويل محفظة الأوراق المالية :

- يقوم العميل بتوقيع عقد مع أمين الحفظ المراد التحويل إليه، إذا لم يكن متعاقداً معه مسبقاً، لأنه على أمين الحفظ والعميل أن يبرما اتفاقاً مكتوباً بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التي تضعها الهيئة.
- كما أن العميل عندما يصدر أمر الشراء عليه أن يتضمن اسم أمين الحفظ الذي يريد تحويل الأوراق المالية المشتراة إليه لإدارتها، ويجب على العميل إخطار أمين الحفظ مسبقاً برغبته في تحويل المحفظة إليه.
- يقوم العميل أو نائبه القانوني بإصدار طلب تحويل المحفظة وتسليمه إلى أمين الحفظ المحول منه الرصيد الخاص بالعميل على أن يتضمن طلب التحويل، وعلى الأخص ما يلي :
 - نوع وكمية الأوراق المالية المراد تحويلها .
 - اسم أمين الحفظ المحول إليه الأوراق المالية المراد تحويلها .
 - توقيع العميل أو نائبه القانوني .
- يقوم أمين الحفظ المحول منه بمطابقة بيانات الأمر على البيانات المسجلة للعميل بقاعدة بياناته
- يقوم أمين الحفظ المحول منه بتسجيل أمر تحويل تسليم المحفظة العميل إلى أمين الحفظ المحول إليه ثم يتم إصدار أمر التحويل وإرساله آلياً إلى شركة الإبداع والقيود المركزي التي تقوم بإرساله آلياً لأمين الحفظ المحول إليه .
- يقوم أمين الحفظ المحول إليه باستلام أمر التحويل الوارد إليه وقبوله.
- يقوم أمين الحفظ المحول إليه بتسليم العميل كشف حساب (كشف حركة حساب) يفيد إضافة الرصيد في حسابه المتاحة.

- العملية الخامسة :- تجميد الأوراق المالية في حسابات العملاء :

- يقوم العميل بنفسه، أو الجهة الإدارية (البورصة أو هيئة سوق المال) أو الجهة القضائية، بإعطاء أمر تجميد رصيد عميل إلى أمين الحفظ موضحاً به سبب التجميد، وتاريخ انتهائه، والورقة المالية والكمية .
- يقوم العميل بإصدار أمر التجميد لأن أمين الحفظ ملتزم بحفظ رأسمال حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكيها ووفقاً للتعليمات وفي حدودها .

- العملية السادسة :- متابعة عمليات الرهن التي تتم على حسابات الأوراق المالية للعملاء :

- يقوم الدائن المرتهن سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بمخاطبة إدارة رهن الأوراق بشركة الإبداع والقيود المركزي بالمستندات اللازمة للرهن، **هذه المستندات مبراة عن الآتي :-**
 - المستند الأول :-** خطاب معتمد ومختوم من الدائن المرتهن ببيان فيه نوع الورقة المالية وكميتها وجميع البيانات الجوهرية لإتمام عملية الرهن
 - المستند الثاني :-** نسخة معتمدة من عقد رهن الأوراق المالية.
 - المستند الثالث :-** إقرار موقع من الدائن المرتهن والمدين الراهن يتضمن جميع الصلاحيات الممنوحة للدائن المرتهن على قيمة الأوراق المالية المرهونة وتوابعها والعوائد المستحقة عليها من كوبونات أرباح وأسهم مجانية.
 - المستند الرابع :-** كشف حساب من أمين الحفظ الذي يدير حسابات العميل الراهن من الأوراق المالية المرهونة، موضحاً به الرصيد في تاريخ الرهن.
 - المستند الخامس :-** ملئ النموذج المسلم من إدارة الرهن بالشركة الدائن المرتهن.
- يتم الاستعلام عن رصيد العميل للتأكد من كفاية الرصيد لإتمام الرهن وفي حالة كفاية الرصيد يتم رهن الكمية لصالح الدائن المرتهن وإخطاره بتمام رهن الكمية .

- العملية السابعة:- إصدار كشوف الأرصدة وحركة الحساب الخاصة بالعملاء:

يلتزم أمين الحفظ بموافاة العملاء بكشف حساب تفصيلي بصفة إلى كل عميل على أن يتضمن الكشف العمليات التي تم تنفيذها ورصيد العميل.

- العملية الثامنة:- تنفيذ عمليات استبدال وإلغاء شهادات الإيداع الدولية في حسابات العملاء:

المقصود بشهادات الإيداع < الشهادات التي تصدرها بنوك الإيداع ويتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية، هذه الشهادات تعبر عن الأوراق المالية التي تقوم بنوك الإيداع بشرائها من الجهات المصدرة لها بهدف ترويحها وبيعها في الداخل أو الخارج، فهي شهادات تصدرها البنوك في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة للأوراق المالية .

٤- التزامات أمناء الحفظ

- أ- يلتزم أمين الحفظ بتوقيع عقد بينه وبين شركة الإيداع والقيد المركزي باعتباره من أعضاء الإيداع المركزي .
- ب- يجب على أمين الحفظ أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع عملائه يحدد حقوق والتزامات كل منهما تجاه الآخر ، ويجب أن يتضمن هذا الاتفاق ما يلي :-
- بيانات أمين الحفظ بما في ذلك السجل التجاري وعنوان المركز الرئيسي والفرع الذي يتم التعامل معه.
- بيانات العميل بما في ذلك اسمه ومهنته ومحل إقامته وجنسيته .
- التزام أمين الحفظ بحفظ وإمساك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكيها ووفقاً لتعليماته وفي حدودها
- أسلوب قيام العميل بإخطار أمين الحفظ بتعليماته كتابة أو بواسطة التسجيل الهاتفي وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
- التزام أمين الحفظ بإرسال كشف حساب تفصيلي للعميل بشكل دوري مع بيان وسيلة إرسال كشف حساب العميل واستلام العميل له والتصديق عليه.
- تحديد أتعاب أمين الحفظ بوضوح وعلى نحو يشمل كافة مستحقاته.
- التزام أمين الحفظ بالفصل بين حسابات العملاء، وبينها وبين حساباته الخاصة.
- التزام أمين الحفظ بتعويض العميل عن أي ضرر يلحق به بسبب مخالفة أمين الحفظ لتعليماته أو إساءة تنفيذها .
- عدم جواز قيام أمين الحفظ برهن الأوراق المالية للعميل بدون الحصول على أمر كتابي منه.
- رد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب
- التزام أمين الحفظ ببذل أقصى درجات - الرجل الحريص في تنفيذ أوامر العميل .
- أسلوب تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين .
- ج- يجب على أمين الحفظ أن يمسك سجلاً لكل عميل يتضمن ما يلي :-
- اسم ومهنة العميل ومحل إقامته وشكله القانوني وجنسيته.
- بيان ما إذا كان العميل يتعامل باسمه ولصالحه أو باعتباره مالكاً سجلاً يتعامل لصالح ملاك مستفيدين .
- العنوان الذي يتم مراسلة العميل عليه.
- أسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى أمين الحفظ.

كما يجب على أمين الحفظ أن يحتفظ بملف لكل عميل يحتوى على المقد ومرفقاته ويجب أن يتم التعاقد قبل فتح حساب للعميل.

د- يجب على أمين الحفظ في حالة التعاقد للمرة الأولى، القيام بتكويد العميل ببورصة الأوراق المالية وإخطار العميل بالكود الموحد الذي سيتم التعامل في الأوراق المالية على أساسه .

هـ- يتعين على أمين الحفظ الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعميل وعدم السماح للغير الإطلاع عليها، وذلك بمراعاة ما قد تطلبه الهيئة وشركة الإيداع والقيود المركزي والجهات المختصة من بيانات .

و- تطبيقاً لمبدأ الشفافية يلتزم أمين الحفظ في تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم معه وأن يتجنب كل ما من شأنه تمييز بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر.

المقصود بالمساواة هنا ← المساواة النسبية، فهي مساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع أمناء الحفظ فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات والتقارير وكشف الحساب المرسل بصفة دورية إلى العملاء فهناك فرق بين العميل الشخص الطبيعي والعميل الشخص الاعتباري، العميل الشخص الطبيعي يجب تجنب كل ما من شأنه تمييز بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر سواء كان العميل صغيراً أو كبيراً، وكذلك طائفة العميل الشخص الاعتباري يجب أيضاً تجنب كل ما من شأنه تمييز بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر، ولكن يجب ملاحظة أن التزام أمين الحفظ بمبادئ الأمانة والحرص على مصالح العملاء واجباً وسارياً على جميع العملاء دون تفرقة .

ي- يجب على أمين الحفظ الالتزام بما تضعه الهيئة العامة لسوق المال وشركة الإيداع والقيود المركزي من قواعد ونظم حفظ الأوراق المالية وإدارتها.

ح- يلتزم أمين الحفظ بالفصل بين الأوراق المالية المملوكة له والحسابات الخاصة به وبين ما يخص عملائه، مع إمساك السجلات اللازمة لذلك .

خ- يجب على أمين الحفظ إخطار العميل كتابة أو بإحدى الوسائل التي يتم الاتفاق عليها في العقد الموقع بينهما بأى تغيير يطرأ على حسابات الأوراق المالية الخاصة به .

ط- يلتزم أمين الحفظ برد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناءً على طلبه، وذلك بمراعاة الاتفاق الذي يبرم على العميل، ويقصد برد الأوراق المالية تسليم العميل كشف حساب نهائي بالأوراق المالية المملوكة له ورد ما يستحقه من مبالغ نقدية.

ظ- يقوم أمين الحفظ إذا كان أحد البنوك بتلقى الاكتتاب في الأوراق المالية وذلك بالنسبة للشركات التي تم إيداع أسهمها

طبقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠

ثانياً : الطبيعة القانونية لأمناء الحفظ :

🕒 يتضح مما سبق أن نشاط البنوك في مجال أمناء الحفظ **يتضمن شقين**،

🕒 **الشق الأول** ← حفظ الأوراق المالية المملوكة للعميل،

🕒 **الشق الثاني** ← التعامل على الأوراق المالية وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية

وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد .

🕒 **فيما يتعلق بالشق الأول** ← حفظ الأوراق المالية للعميل المالك فالعلاقة قائمة على أساس

عقد الوديعة الكاملة، حيث يلتزم أمين الحفظ بحفظ الأوراق المالية وردها بذاتها كما هي

للعامل المالك وذلك وفقاً للاتفاق المكتوب بين أمين الحفظ والعميل .

🕒 **فيما يتعلق بالشق الثاني** ← التعامل على الأوراق المالية وإدارتها بما في ذلك حسابات

الأوراق المالية باسم الصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، فنجد أن

العلاقة قائمة على أحكام الوكالة العادية **كما هو واضح من إحياء المشرع وللأسباب الآتية:**

- **السبب الأول :-** أن المشرع صرح بأن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها يتم باسم ولصالح المالك، والوكيل العادي يتعاقد ويتعامل باسم ولصالح الموكل.

- **السبب الثاني :-** يلتزم أمين الحفظ وفقاً للاتفاق المكتوب على عملائه بإمسك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكيها ووفقاً لتعليماته وفي حدودها .

- **السبب الثالث :-** يلتزم أمين الحفظ بموافقة العميل بكشف حساب تفصيلي بصفة دورية يتضمن العمليات التي تم تنفيذها ورصيد العميل.

- **السبب الرابع :-** يلتزم أمين الحفظ ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص في تنفيذ أوامر العميل.

- **السبب الخامس :-** يلتزم أمين الحفظ بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعميل وعدم السماح للغير بالإطلاع عليها

- **السبب السادس :-** يلتزم أمين الحفظ في تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم.

- **السبب السابع :-** يلتزم أمين الحفظ بالفصل بين حسابات العملاء، وبينها وبين حساباته الخاصة.

- **السبب الثامن :-** عدم جواز قيام أمين الحفظ برهن الأوراق المالية للعميل بدون الحصول على أمر كتابي منه.

- **السبب التاسع :-** أيضاً من نتائج التزام الوكيل بتنفيذ تعليمات موكله، يلتزم أمين الحفظ بتعويض العميل عن أي ضرر يلحق به بسبب مخالفة تعليمات العميل أو إساءة تنفيذها .

- **السبب العاشر :-** يلتزم أمين الحفظ برد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب ، مع مراعاة الاتفاق الذي يبرم مع العميل

س٢: اكتب في نظام المالك المسجل موضحاً أهميته والتزاماته والجهات التي يجوز أن تكون مالكة مسجلاً ؟

المقصود بالمالك المسجل ← أن تكون الأوراق المالية مسجلة باسم شخص (المالك المسجل) ويكون الشخص آخر الحقوق والمزايا الناتجة عنها (المالك المستفيد)، حيث يتيح نظام المالك المسجل أن تسجل الأوراق المالية وتباع وتشتري باسم شخص ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق الناتجة عنه.

١. أهمية نظام المالك المسجل:

- أ-** يحقق نظام المالك المسجل إمكانية تجميع أوامر العملاء المستفيدين المتشابهة في أمر واحد مجمع بما يوحد سعر البيع أو الشراء، ويحقق العدالة بين الملاك المستفيدين.
- ب-** يعتبر نظام المالك المسجل البديل الآلى والمتطور للأوراق المالية لحامله لأنه من الطبيعي أن يحل هذا النظام محل الأوراق المالية لحاملها، لأن الأوراق المالية لحاملها يجب أن تقيد لدى شركة الإيداع والقيود المركزي باسم المالك المسجل مع الحفاظ على سرية اسم المالك المستفيد صاحب الحق في ملكية الورقة حاملها .
- ج-** يعتمد النظام على وجود قاعدة بيانات للملاك المستفيدين لدى كل مالك مسجل ولدى شركة الإيداع والقيود المركزي، حيث يعد في الشركة سجل لقيود بيانات الملاك المستفيدين والتي تحصل عليها الشركة من الملاك والمسجلين وفقاً لأحكام المادة ٢٦ من قانون الإيداع والقيود المركزي التي تقر بأن الشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من بيانات.
- د-** التسجيل في هذه القاعدة يتم على أساس المعلومات المسلمة إلى شركة الإيداع والقيود المركزي من الملاك المسجلين سواء عند بدء التعصل أو عند حدوث أي عمليات على حسابات الملاك المستفيدين، لأنه على المالك المسجل أن يخطر الشركة ببيانات الملاك المستفيدين للأوراق المالية التي يتم إيداعها وقيدها باسمه على النموذج الذي تعده الشركة لهذا الغرض وذلك في خلال ثلاثة أيام من تمام إيداع الأوراق المالية أو تعديل قيد ملكيتها حسب الأحوال .

٢. الجهات التي يجوز أن تكون مالكة مسجلاً :

لا يجوز أن يكون مالكة مسجلاً إلا بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة يتضح من ذلك أنه لا يجوز أن يكون مالكة مسجلاً **إلا ما يلي :**

- أ- تعريف بنوك الإيداع** ← البنوك التي تملك أوراقاً مالية من خلال شرائها من الجهات المصدرة لها بهدف ترويجها وبيعها في الداخل والخارج من خلال شهادات إيداع يتم تداولها في البورصة تعبر عن هذه الأوراق المالية، أي أن هذه البنوك تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية.
- ب- تعريف بأمناء الحفظ** ← الجهات التي تمارس نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، وذلك تنفيذاً لتعليمات العميل وفي حدودها .
- ج- تعريف بالجهات التي يجوز أن تكون مالكة مسجلاً** ← الشركات والجهات التي تتولى إدارة نشاط صناديق الاستثمار وشركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية للأفراد والجهات الأخرى التي لا تأخذ شكل صناديق الاستثمار.

- ❖ في حالة حصول شركة إدارة محافظ الأوراق المالية على قرار الهيئة بمزاولة نشاط المالك المسجل فإنه ينشأ تعارض في **النقاط التالية :**
- **النقطة الاولى** ← من حيث عمليات البيع والشراء:-
- ❖ بالنسبة لنشاط الشركة كجهة تدير محافظ الأوراق المالية يكون البيع والشراء باسم وتصلح للعميل،
- ❖ بالنسبة لنشاط الشركة كمالك مسجل يكون البيع والشراء باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد
- **النقطة الثانية** ← **بالنسبة للعقود المبرمة مع العميل:-**
- ❖ بالنسبة لنشاط الشركة كجهة تدير محافظ الأوراق المالية فإنها تقوم بإعداد العقد وترسل نسخة منه إلى الهيئة.
- ❖ بالنسبة لنشاط الشركة كمالك مسجل تكون العقود المبرمة مع المالك المستفيد هي التي تقرها وتعتمدها الهيئة
- **النقطة الثالثة** ← **بالنسبة لتنفيذ العمليات:-**
- ❖ بالنسبة لنشاط الشركة كجهة تدير محافظ الأوراق المالية، فإنه بالرغم من أن الشركة لا تقوم بإجراء معاملات على حساب العميل بدون إذن أو تفويض منه وبدون تجاوز لهذا التفويض ، إلا أن قيامها بعملية إدارة محافظ الأوراق المالية تتم بعد الحصول على الإذن والتفويض وفقاً لتقديراتها طالما أنها تبذل في ذلك عناية الرجل الحريص أو أقصى درجات العناية في تحقيق أهداف العميل.
- ❖ بالنسبة لنشاط الشركة كمالك مسجل فإنها تلتزم بتنفيذ العمليات بناء على تعليمات العملاء (المستفيدين)، حيث يلتزم المالك المسجل بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت عن الورقة والتصرف فيها.
- **النقطة الرابعة** ← **بالنسبة لعملية إيداع الأوراق المالية وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية أو الناتجة عن بيعها:-**
- ❖ بالنسبة لنشاط الشركة كجهة تدير محافظ الأوراق المالية، فإنها تقوم بإيداع الأوراق المالية لدى شركة الإيداع والقيود المركزي باسم العميل، أما الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية أو الناتجة عن بيعها فإنها تودع في أحد البنوك باسم العميل أو لدى أحد الشركات المرخص لها بذلك
- ❖ بالنسبة لنشاط الشركة كمالك مسجل فإن الأوراق المالية تودع باسمها كمالك مسجل على أن تكون الحقوق والمزايا الناتجة عنها للمالك المستفيد.
- د- الأنشطة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة** ← يجوز أيضاً أن يكون مالكاً مسجلاً أي نشاط تمارسه أي شركة أو جهة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة.
- ٣. إجراءات قيد المالك المسجل لدى الهيئة :**
- ❖ على كل مالك مسجل أن يقيّد اسمه وبياناته في سجل تعدّه الهيئة لهذا الغرض ، حيث ينشأ بقطاع عمليات السوق بالهيئة العامة لسوق المال سجل لقيد المالك المسجلين يتضمن اسم المالك المسجل وشكله القانوني ورقم القيد في السجل التجارى وعنوان مركزه الرئيسي ورقم الترخيص له بمزاولة نشاطه وأسماء المسؤولين عن نشاطه كمالك مسجل .
- ❖ يكون القيد في السجل المذكور بموجب طلب يرفق به الترخيص بمزاولة نشاط أمين الحفظ بالنسبة لأمناء الحفظ، أو موافقة البنك المركزي المصرى بالنسبة لبنوك الإيداع المصرية أو ما يثبت خضوع المركز الرئيسي لبنك الإيداع الأجنبي الرقابة أحد الجهات الأعضاء عضوية عادية لدى المنظمة الدولية لجهات الرقابة على الأوراق المالية .

❖ لكي يتم القيد في هذا السجل وحصول المالك المسجل على قرار الهيئة بمزاولة النشاط، يجب أن يتوافر لدى المالك المسجل النظم والسجلات اللازمة لقيامه بنشاطه وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية **المشار إليها وعلى الأخص:**

- أ-** نظام داخلي ودورة مستندية لمتابعة وتحصيل وقيد ورد الحقوق الناشئة عن الأوراق المالية وتسليمها إلى مالكيها المستفيدين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استحقاقها
- ب-** نظام داخلي لإخطار الملاك المستفيدين بالمواضع والقرارات التي يلزم على المالك المسجل التصويت بشأنها نيابة عنهم قبل موعد التصويت بوقت كاف .
- ج-** نظام لتلقى وتنفيذ التعليمات التي ترد من الملاك المستفيدين بشأن القرارات التي يتعين على المالك المسجل التصويت عليها.
- د-** نظام الإخطار الملاك المستفيدين بالمعلومات التي يفصح عنها مصدر الورقة المالية وفقاً للالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح.

٤. تعامل مصدر الورقة مع المالك المسجل :

- ❖ يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل، ويكون تعامله على هذا النحو مبرراً لزمته ، فالجهات والشركات التي تصدر الأوراق المالية في حالة وجود المالك المسجل يكون تعاملها مع هذا المالك مبرراً لزمته .
- ❖ لكننا نرى أنه لا يوجد ما يمنع من تعاملها مع المالك المستفيد إذا رغب في ذلك وأعلن عن اسمه لأنه هو المالك الأصلي للورقة المالية وتعاملها أيضاً على هذا النحو يكون مبرراً لزمته.

٥. التزامات المالك المسجل :

- ❖ يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي ولائحته التنفيذية السابق بيانها، بالإضافة إلى ذلك يلتزم المالك المسجل بالآتي :

- أ- الالتزام بإبرام عقد مع المالك المستفيد:-**
على المالك المسجل إبرام عقد مع المالك المستفيد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما، **وعلى الأخص ما يلي:**
 - الخدمات التي يقدمها للملاك المستفيدين والعمولات التي يلتزمون بها مقابل هذه الخدمات، وكيفية تحديدها ومواعيد وطريقة سدادها .
 - التقارير وكشوف الحساب التي يلتزم المالك المسجل بتزويد المالك المستفيد بها، ومواعيد وكيفية ذلك .
 - تنظيم أسلوب حضور المالك المسجل نيابة عن المالك المستفيد في الجمعيات العامة للشركات التي يمتلك أسهماً في رأسمالها، والتصويت نيابة عنه.
- ب- الالتزام بإمسك السجلات وتبليغ البيانات :** يلتزم المالك المسجل بإمسك سجلات تتضمن بيانات وافية عن الملاك المستفيدين لديه، وعليه أن يخطر شركة الإيداع والقيد المركزي بجميع بيانات الملاك المستفيدين لديه وحجم ملكية كل منهم من الأوراق المالية المختلفة، وعلى المالك المسجل أن يخطر شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات الملاك المستفيدين للأوراق المالية التي يتم إيداعها وقيدتها باسمه على النموذج الذي تعده الشركة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثة أيام من تمام إيداع الأوراق المالية أو تعديل قيد ملكيتها حسب الأحوال.

- ❖ يلتزم المالك المسجل بمطابقة سجلاته مع سجلات شركة الإيداع والقيد المركزي كلما طلبت ذلك، ويجوز للمالك المسجل طلب هذه المطابقة . ويجوز لشركة الإيداع والقيد المركزي تصحيح أو تعديل أي بيانات غير صحيحة في سجلاتها سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الهيئة أو كل ذي مصلحة.

كما يلتزم المالك المسجل بإعداد ملف خاص لكل مالك مستفيد يسجل فيه البيانات المتعلقة به وحركة حساباته وتعاملاته وتخضع هذه الملفات وما يثبت بها من بيانات الرقابة الهيئة.

كما يلتزم المالك المسجل بإخطار المالك المستفيد كتابة بالمعلومات التي يفصح عنها مصدر الورقة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بها.

ج- الالتزام بتمكين المالك المستفيد من حقوقه : يلتزم المالك المسجل بتمكين المالك المستفيد من جميع الحقوق التي تنتجها الأوراق المالية المودعة والمقيدة باسمه، وعلى الأخص الحقوق المالية، بما في ذلك عوائد تلك الأوراق وناتج التصرف فيها وذلك خلال اليوم التالي على الأكثر من حصوله عليها.

د- الالتزام بالتصويت وفقاً لتعليمات المالك المستفيد : يلتزم المالك المسجل بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت في الجمعيات العمومية التي يملك المالك المستفيد أسهماً في رأسمالها، كما يلتزم بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقاً للتعليمات التي تلقاها منه .

كما يلتزم المالك المسجل بأن يخطر الملاك المستفيدين كتابة بالموضوعات التي يتعين التصويت عليها بالجمعيات العمومية للشركات التي يساهمون في رأسمالها قبل موعد عقد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن عشرة أيام .

٦. إجراءات التصويت الآلي:

أ- في حالة التصويت الآلي - حيث يجوز لشركة الإيداع والقيود المركزي أن تقوم بتصميم نظام آلي للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدى الشركة يقوم المالك المسجل بالتقدم الشركة الإيداع والقيود المركزي للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بتصويته نيابة عن ملاكه المستفيدين.

ب- تقوم شركة الإيداع والقيود المركزي بمراجعة البيانات الواردة من المالك المسجل وما تم تسجيله فعلياً على موقع الشركة ومراجعة المستندات المرفقة .

ج- كما يسمح للمالك المسجل بتقديم أية تعديلات على نموذج التصويت المقدمة لشركة الإيداع والقيود المركزي في ميعاد أقصاه ثلاثة أيام عمل قبل ميعاد انعقاد اجتماع الجمعية .

د- تكون شركة الإيداع والقيود المركزي مسؤولة عن تسليم الجهة المصدرة الطبعة الخاصة بنتيجة تصويت مالكي الأوراق المالية والملاك المسجلين على قرارات الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقاد الجمعية بيوم عمل على الأقل .

هـ- ثم بعد ذلك يتعين على الجهة المصدرة أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة أن تتأكد من عدم قيام المساهمين الذين قاموا بالتصويت آلياً على قرارات الجمعية العامة أو الملاك المسجلين الغائبين عنهم والموضحين بالكشوف المرسله من شركة الإيداع والقيود المركزي بالتصويت مرة أخرى على قرارات الجمعية العامة .

٧. إجراءات التصويت بالحضور :

أ- في حالة قيام المالك المسجل بالتصويت بالحضور على قرارات الجمعية العامة نيابة عن الملاك المستفيدين لديه، يتعين عليه تسليم شركة الإيداع والقيود المركزي نماذج التصويت المجمعة الخاصة بعملائه .

ب- يتعين على الجهة المصدرة التأكد من قيام المالك المسجل الذي لم يقم بالتصويت آلياً بتقديم المستندات الدالة على تفويض المالك المستفيد له بحضور الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه اعتماداً على بيانات الملاك المستفيدين والملاك المسجلين المقدمة إليها من شركة الإيداع والقيود المركزي ويكون ذلك بالطريقة التي تراها مناسبة .

- ج-** يجب على الجهة المصدرة التأكد من عدم قيام المالك المسجل بالتصويت آلياً وفي نفس الوقت يقوم بحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها .
- د-** يمكن للجهة المصدرة أن توضح سواء عن طريق الإعلان عن ميعاد انعقاد الجمعية العمومية أو على موقع شركة الإيداع والقيود المركزي على الإنترنت أن المالك المسجلين أو المساهمين الذين يقومون بالتصويت آلياً على قرارات الجمعية العامة لن يكون لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة إلا إذا قام هؤلاء بإلغاء نتيجة التصويت الآلي الخاصة بهم على أن يكون ذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل.
- هـ-** يمكن للجهة المصدرة دعوة أحد موظفي شركة الإيداع والقيود المركزي بحضور اجتماع الجمعية العمومية للتأكد من سلامة تنفيذ الإجراءات السابق ذكرها .
- ذ-** **التزامات تتعلق برهن الأوراق المالية أو ترتيب حقوق عليها أو الاقتراض بضمانها:**
- لا يجوز للمالك المسجل رهن الأوراق المالية المملوكة المالك مستفيدين لديه أو ترتيب أي حق عليها أو الاقتراض بضمانها، إلا إذا وافق المالك المستفيد كتابة على ذلك.
- ر-** **الالتزام بعدم وقت النشاط إلا بعد إخطار شركة الإيداع والقيود المركزي وموافقة مجلس إدارة الهيئة:**
- لا يجوز للمالك المسجل وقف نشاطه إلا بعد إخطار شركة الإيداع والقيود المركزي وموافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من أنه أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

س ٣: اكتب في الطبيعة القانونية للمالك المسجل ؟

- ❶ أنشاء قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ نظام عمل جديد هو المالك المسجل والمالك المستفيد، حيث تكون الأوراق المالية مسجلة باسم شخص (المالك المسجل) ويكون لشخص آخر الحقوق والمزايا الناتجة عنها المالك المستفيد وفي هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيود المركزي .
- ❷ **لا يجوز أن يكون** مالكا مسجلا إلا بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة.

١. نظام المالك المسجل يتيح التغلب على مشاكل كثيرة منها :

- أ-** يحقق النظام إمكانية تجميع أوامر العملاء المستفيدين المتشابهة في أمر واحد مجمع بما يوحد سعر البيع أو الشراء، ويحقق العدالة بين المالك المستفيدين.
- ب-** يعتبر نظام المالك المسجل البديل الآلي والمتطور للأوراق المالية الحامله .
- ج-** يعتمد النظام على وجود قاعدة بيانات للمالك المستفيدين لدى كل مالك مسجل، ولدى شركة الإيداع والقيود المركزي.
- د-** التسجيل في هذه القاعدة على أساس المعلومات المسلمة إلى شركة الإيداع والقيود المركزي من المالك المسجلين.
- هـ-** الهيئة العامة لسوق المال وشركة الإيداع والقيود المركزي الحصول على بيانات من المالك المسجلين والتحقق من عدم تجاوزهم آليات النظام وقواعده.

كما أن المشرع فرض على المالك المسجل والمالك المستفيد إبرام عقد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما، وعلى الأخص ما يلي

- الخدمات التي يقدمها المالك المسجل للمالك المستفيد والعمولات التي يلتزم بها مقابل هذه الخدمات، وكيفية تحديدها ومواعيد وطرق سدادها.
- التقارير وكشوف الحساب التي يلتزم المالك المسجل بتزويد المالك المستفيد بها، ومواعيد وكيفية ذلك .
- تنظيم أسلوب حضور المالك المسجل نيابة عن المالك المستفيد في الجمعيات العامة للشركات التي يمتلك أسهماً في رأس مالها، والتصويت نيابة عنه.
- كما يلتزم المالك المسجل بعدة التزامات منها الفصل بين تعاملاته وتعاملات المالك المستفيدين لديه، وأن يفرد لكل منهم حساباً مستقلاً.

س٤: عرف بنوك الإيداع موضحاً الجهات التي ترغب في العمل كبنوك إيداع؟

- المقصود ببنوك الإيداع** ← البنوك التي تمارس نشاط المالك المسجل، أي البنوك التي تقوم بإيداع الأوراق المالية باسمها لدى شركة الإيداع والقيود المركزي، على أن يكون لشخص آخر أو أكثر المالك المستفيد الحقوق التي تنتجها الأوراق المالية المودعة، فالأوراق المالية تودع وتسجل وتباع وتشتري باسم بنك الإيداع باعتباره مالكاً مسجلاً ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق الناتجة عنها.
- السبب الذي جعل بنوك الإيداع معنية بممارسة نشاط المالك المسجل، هي أن هذه البنوك تمتلك الأوراق المالية من خلال شرائها من الجهات المصدرة لها ويتم إيداع هذه الأوراق لدى شركة الإيداع والقيود المركزي باسم بنك الإيداع باعتباره مالكاً مسجلاً، من ذلك يتضح أن بنوك الإيداع يقصد بها البنوك التي تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية .

الجهات التي ترغب في العمل كبنوك إيداع :

- الجهات التي ترغب في العمل كبنوك إيداع يتم قيدها لدى الهيئة العامة لسوق المال وفقاً لما يلي :-
- أ-** أن تكون الجهة طالبة القيد من الجهات التي لها صلة بالأوراق المالية.
 - ب-** إذا كان طالب الترخيص جهة أجنبية فيجب أن يكون مركزها خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 - ج-** الحصول على موافقة البنك المركزي المصري إذا كان طالب القيد بنكاً مصرية أو فرعاً لبنك أجنبي .
- على الهيئة العامة لسوق المال البت في طلب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الأوراق مستوفاة ويخطر صاحب الشأن بقرار الهيئة برفض القيد أو قبوله خلال أسبوع من صدوره، ويجوز له التظلم لدى الهيئة من قرار الرفض.
- يكون بنك الإيداع عضواً من أعضاء الإيداع المركزي، حيث يكون أعضاء الإيداع المركزي من بين الجهات الآتية:-**
- **الجهة الأولى :-** البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
 - **الجهة الثانية :-** الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من شركات السمسرة وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية وشركات تلقى وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، والجهات التي تمارس نشاط أمناء الحفظ أو نشاط بنوك الإيداع أو نشاط المالك المسجل .
 - **الجهة الثالثة :-** الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزي بشرط أن تكون مركزها الرئيسي خاضعاً لرقابة أحد الجهات الأعضاء عضوية عددية لدى المنظمة الدولية لجهات الرقابة على الأوراق المالية.
 - **الجهة الرابعة:-** الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيود المركزي عضويتها .

س ٥ : عرف شركة التضامن مبيناً خصائصها ؟

المقصود بشركة التضامن ← الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر يكونوا مسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية وفي جميع أموالهم ويكتسب الشركاء صفة التاجر ويكون عنوان لشركة من أسماء الشركاء ولا تكون حصة الشريك قابلة للتداول أو ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

خصائص شركة التضامن

من تعريف شركة التضامن وبيان أحكامها يتضح أنها تتميز بالخصائص التالية :

أولاً: المسؤولية الشخصية والنضائية للشركاء :

١ - المسؤولية الشخصية للشريك :

يسأل الشريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسؤولية شخصية كما لو أنه دين شخصي على الشريك، وبالتالي لا تقتصر مسؤولية الشريك عن ديون الشركة فيما قدمه من حصة ولكن تمتد المسؤولية إلى كل أمواله كما لو أنه دين شخصي عليه إذ تمتد المسؤولية إلى ذمته الخاصة بالكامل. تبرير أساس هذه المسؤولية يرجع إلى عدة اعتبارات منها توقيع التزامات الشركة وتعهداتها بعنوان الشركة الذي يتضمن أسماء الشركاء، حيث يعد كل شريك موقعاً بنفسه عليها، كما أن شركة التضامن تتكون عادة من مجموعة من التجار يعملون معاً ، كما أن القانون يصيب صفة التاجر على كل شريك ينضم إلى هذه الشركة حتى ولو لم يكن مكتسباً لهذه الصفة من قبل، بالإضافة إلى أن القانون ذاته هو الذي ألزم الشركاء المتضامنين بهذه الخصبة.

مسؤولية الشريك الشخصية عن ديون الشركة أمر متعلق بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفته، فلا يجوز الاتفاق على تحديد مسؤولية أحد الشركاء بحصة معينة وإذا تم ذلك فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً في مواجهة الغير ولا يعتد به ، ومن رأينا أنه يحول هذه الشركة فيما بين الشركاء إلى شركة توصية بسيطة بينما تظل في مواجهة الغير شركة تضامن يحق فيها لدائني الشركة الرجوع على أي شريك في كل أمواله كما لو كان ديناً شخصياً عليه.

لما كان هذا المبدأ قد قصد به حماية دائني الشركة فإن لهم وحدهم حق التنازل عنه والموافقة على تحديد مسؤولية الشريك ، ونرى في هذه الحالة تحويل الشركة من تضامن إلى شركة توصية بسيطة.

٢ - المسؤولية التضامنية للشركاء :

المقصود بالمسؤولية التضامنية للشركاء ← أنهم مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن ديون الشركة، إذ يحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء جميعاً أو أحدهم بما يحق لهم في مواجهة الشركة وذلك دون أن يحق لأحد من الشركاء الدفع بالتجريد أي الرجوع على الشركاء الآخرين أولاً أو التقسيم أي تقسيم الدين على الشركاء بنسبة نصيب كل واحد منهم.

يعتبر الشريك المتضامن في هذه الحالة بمثابة كفيل متضامن لأن التضامن قائم ليس بين الشركاء بعضهم بعضاً فحسب، بل كذلك بينهم وبين الشركة غير أن تطبيق قواعد الكفالة التضامنية على إطلاقها قد يؤدي إلى تعنت أحد الدائنين واختيار شريك متضامن بعينه للرجوع عليه والتشهير به قاصداً ومتعمداً ذلك وقبل الرجوع على الشركة لمطالبته بدينه ، لذلك اتفق الفقه واستقرت أحكام القضاء على أنه لا يجوز لدائني الشركة الرجوع على أحد الشركاء المتضامنين إلا إذا توافر شرطين : الأول هو أن يكون لدى الدائن سنداً رسمياً بالدين قد يكون حكماً قضائياً أو إقراراً من الشركة بالدين، الشرط الثاني هو الرجوع على الشركة أولاً وامتناع الشركة عن الوفاء.

❖ إذا تم الرجوع على أحد الشركاء وقام بالوفاء يحق لهذا الشريك الرجوع على الشركاء الآخرين بنسبة دين كل واحد منهم. وهذا التضامن إنما هو خاص بديون الغير قبل الشركة، أما فيما يخص بديون الشركاء قبل بعضهم البعض فلا تضامن بينهم.

❖ لا يسأل الشريك عن ديون الشركة اللاحقة على خروجه منها طالما تم شهر هذا الخروج بالطرق القانونية، أما إذا انضم أحد الشركاء إلى الشركة فإنه يسأل عن الديون السابقة على انضمامه لأنه من المفترض أنه يعلم وضع الشركة المالي وقد ارتضى بالانضمام على هذا الوضع إلا إذا اتفق صراحة على عدم مسئولية الشريك المنضم عن الديون السابقة على انضمامه طالما تم شهر هذا الاتفاق بالطرق القانونية .

ثانياً : عدم جواز تداول حصة الشريك :

❖ بما أن شركة التضامن قائمة على الاعتبار الشخصي وشخصية الشريك محل اعتبار فالأصل عدم جواز تنازل الشريك عن حصته إلى الغير سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض، وسواء كان ذلك أثناء حياة الشريك أو بعد وفاته عن طريق الميراث وذلك لأن التنازل عن حصة الشريك وجواز تداولها يؤدي إلى دخول شخص أجنبي كشريك في الشركة وقد لا يوافق عليه الشركاء مما يؤدي إلى إهدار مبدأ أساسي تقوم عليه هذا النوع من الشركات وهو الاعتبار الشخصي.

❖ ورغم ذلك إلا أن هذه القاعدة وهذا الأصل لا يتعلق بالنظام العام لذلك يجوز للشركاء الاتفاق على انتقال حصة الشريك بقيود معينة كاشتراط موافقة جميع الشركاء أو أغلبية معينة أو حق الاسترداد للشركاء بهدف المحافظة على الثقة المتبادلة والاعتبار الشخصي بين الشركاء، ولا يجوز الاتفاق على أن يكون تنازل الشريك عن حصته بغير قيود أو شروط المخالفة هذا الاتفاق للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة.

❖ في حالة وفاة أحد الشركاء يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين الشركاء الآخرين مع إخراج حصة الشريك المتوفى وإعطائها للورثة، كما يجوز الاتفاق على استمرار الشركة وانتقال حصة الشريك إلى الورثة ولو كانوا قصرأً بحسب الوضع القانوني لمورثهم، وإن كنا نرى أنه في حالة انتقال حصة الشريك المتضامن إلى الوارث القاصر فإن الشركة تتحول إلى شركة توصية بسيطة.

❖ يسري حكم منع الشريك من التنازل عن حصته إلى الشخص الأجنبي عن الشركة ، ولكن لا يسري في حالة التنازل عن الحصة لأحد الشركاء الآخرين نظراً لبقاء الاعتبار الشخصي قائماً ، إلا إذا نص في عقد الشركة صراحة على أنه ليس لأي شريك حق التنازل أو بيع حصته لشريك آخر إلا بموافقة باقي الشركاء.

❖ إذا تنازل الشريك عن حصته إلى الغير دون موافقة الشركاء ودون مراعاة القيود والشروط التي يتضمنها عقد الشركة، فإن هذا الشرط وإن كان صحيحاً بين الشريك ومن تنازل له حيث يعتبر شريك الشريك وهو ما يعرف باسم "الرديف" إلا أنه لا يعتد بهذا التنازل في مواجهة الشركة حيث تظل العلاقة قائمة بين الشركة والشريك الأصلي ويبقى المتنازل إليه أجنبياً عن الشركة.

❖ من جانب آخر يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن ينقل إلى الغير المنافع والثمار الخاصة بحصته في الشركة.

❖ عدم جواز تداول حصة الشريك لا يمنع من رهنها، ذلك لأن رهن الحصة ليس بمثابة التنازل عنها، وللدائن المرتهن الحجز عليها وبيعها وفقاً لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير المادة (٣٢٥) وما بعدها من قانون المرافعات، وإذا ترتب على استعمال الدائن حقه في بيع الحصة فإن المشتري لا يصبح شريكاً في شركة التضامن إلا بموافقة باقي الشركاء، وإذا لم تتم هذه الموافقة فإن المشتري للحصة كان بمثابة متنازل إليه ليس له علاقة بالشركة وليس له إلا المزايا المالية من الحصة.

ثالثاً : عنوان الشركة :

- يستند عنوان شركة التضامن من أسماء الشركاء المتضامين، فإذا تعذر ذكر أسماء جميع الشركاء تم الاكتفاء باسم واحد أو اثنين مع كتابة كلمة وشركاه" أو أي عبارة تفيد المعنى وذلك حتى يعلم الغير بالشركاء المتضامين الآخرين.
- إذا توفى أحد الشركاء فإنه يجب إخراج اسمه من عنوان الشركة مع شهر هذا التصرف حتى يعلم الغير ولا يتعامل مع الشركة على أساس وجود هذا الشخص ،
- غير أنه يجوز الإبقاء على اسم الشريك المتوفى إذا كانت الشركة تعتمد في الشهرة على هذا الاسم وحتى لا يعتبر الغير قيام شركة جديدة في حالة تعديل العنوان، لكن يشترط في هذه الحالة الإشارة إلى ذلك في عنوان الشركة .
- يجب أن يطابق عنوان الشركة الشركاء المتضامين، فلا يجوز إضافة أسماء وهمية كشركاء بقصد إعطاء الشركة ثقة للغير تخالف الواقع، كما لا يجوز إدخال اسم شخص أجنبي عن الشركة، وإلا إذا كان دخول اسم هذا الشخص الأجنبي بعلمه ورضاه فإنه يسأل عن تعويض الغير على أساس المسؤولية التقصيرية. أما إذا كان بغير رضاه جاز له وللغير الذي تعامل على أساس وجود هذا الاسم كشريك متضامن الرجوع على الشركاء الآخرين المتضامين بالتعويض.

رابعاً : اكتساب الشريك صفة التاجر :

- يترتب على انضمام الشخص كشريك في شركة التضامن اكتسابه صفة التاجر حتى ولو لم يكن مكتسباً هذه الصفة من قبل.
- يؤدي ذلك إلى أنه إذا تم شهر إفلاس شركة التضامن فإن ذلك يشهر إفلاس الشركاء المتضامين بالتبعية لأنهم يسألون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية في كل أموالهم، ولكن العكس غير صحيح بمعنى أن شهر إفلاس أحد الشركاء المتضامين لا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة وذلك لأن الشركة ليست مسؤولية عن ديون الشركاء كما أن هناك شركاء آخرين يستطيعون تسديد ديون الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء.
- اكتساب صفة التاجر يتم بمجرد انعقاد عقد الشركة إذ يعتبر ذلك نتيجة منطقية لتعامل الشركة بعنوانها الذي يتضمن أسماء الشركاء جميعاً أو ما يفيد ذلك، ولأن التوقيع باسم الشريك يجعل التعامل باسمه والحسابه ويتحمل نتائج المشروع من ربح وخسارة.
- على ذلك يجب أن يتوافر في الشريك المتضامن الأهلية القانونية اللازمة للاعتراف بالتجارة، فلا يجوز للقاصر أن يكون شريكاً متضامناً لأنه لا يستطيع أن يكون تاجراً، كما يلتزم الشريك المتضامن بالتزامات التجار من إمساك دفاتر تجارية غير أننا نرى أن إمساك الشركة دفاتر تجارية يغني عن إمساك الشريك، ولا يلتزم الشريك المتضامن بالقيود في السجل التجاري لأن قيد الشركة في السجل التجاري يغني عن ذلك.

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

العبارة	✓	✗
١- أمناء الحفظ هي الجهات المصرح لها بممارسة نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها.	✓	
٢- يجوز أن يكون أمين الحفظ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية	✓	
٣- من نشاط أمين الحفظ أن يقوم بإيداع الأوراق المالية لدى شركه الايداع والقيود المركزي	✓	
٤- لا يجوز لأمين الحفظ تجميد الأوراق المالية في حساب العملاء	✓	
٥- يقوم العميل بنفسه أو الجهة الادارية أو الجهة القضائية بإعطاء امر تجميد حساب العميل الى أمين الحفظ	✓	
٦- لا يجوز لأمين الحفظ توقيع عقد بينة بين العميل والاكتفاء بالعقد مع شركة الايداع والقيود المركزي		✗
٧- العلاقة بين أمين الحفظ والعميل في نشاطه بحفظ الأوراق المالية قائمة على اساس عقد الوديعة الناقصة		✗
٨- العلاقة بين أمين الحفظ والعميل في نشاط التعامل على الأوراق المالية وإدارتها قائمة على احكام الوكالة العادية	✓	
٩- يقوم أمين الحفظ باعتبارة احد اعضاء الايداع المركزي بعملياته ايداع الأوراق لدى شركة الايداع والقيود المركزي	✓	
١٠- يقوم أمين الحفظ بالتأكد من سلامة الأوراق المالية المسلمة إليه	✓	
١١- للعميل اخطار أمين الحفظ بتعليماته كتابة أو بواسطة التسجيل الهاتفي وفقا لضوابط الهيئة	✓	
١٢- يلتزم أمين الحفظ بتعويض العميل عن أي ضرر يلحق به بسبب مخالفة أمين الحفظ لتعليماته	✓	
١٣- يتعين على أمين الحفظ الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعميل وعدم السماح للغير الاطلاع عليها	✓	
١٤- يقوم أمين الحفظ بإصدار وتسليم كشف حركة حساب اوراق مالية للعميل ولا يعتبر كشف الحساب بديلا عن الاسهم لان بديل الاسهم هي القيود الدفترية لدى شركة الايداع والقيود المركزي	✓	
١٥- توجد حالات تؤخر تسوية عملية ايداع الأوراق المالية بالايداع المركزي بما يؤدي الى رفض الايداع كلياً أو جزئياً مثل الاخطاء في النماذج المطبوعة والمستندات المرفقة	✓	
١٦- الأوراق المالية الصادرة من الشركات والجهات التي تطرح اوراقها من خلال اكتاب فإن ايداع وحفظ هذه الاوراق يكون من خلال الشركات والجهات المصدرة	✓	
١٧- يصدر أمر الشراء أو البيع للأوراق المالية المقيدة بنظام الايداع المركزي من العميل أو نائبة القانوني	✓	
١٨- تلتزم شركه الايداع والقيود المركزي بفتح حسابات اوراق ماليه وحسابات نقدية على النظام الآلى لديها لمتابعة حقوق مالك الورقة المالية لدى كل عضو من اعضائها	✓	

١٩-	يلتزم أمين الحفظ بحفظ وإمسك حسابات الاوراق المالية وادارتها باسمه ولصالح مالكيها وفقا لتعليماته وفي حدودها	✓	
٢٠-	يتبع نظام القيد المزدوج لدى أمين الحفظ وشركة الايداع والقيد المركزي في ذات الوقت	✓	
٢١-	العقد بين أمين الحفظ والعميل يجب ان يكون مكتوبا	✓	
٢٢-	لا يجوز لإدارة البورصة وهيئة سوق المال اصدار امر تجميد الاوراق المالية في حساب العملاء	✗	
٢٣-	لا يجوز رهن الاوراق المالية	✗	
٢٤-	يجوز لأمين الحفظ رهن الاوراق المالية للعميل بدون الحصول على امر كتابي من العميل	✗	
٢٥-	يلتزم أمين الحفظ ببذل أقصى درجات الرجل الحريص في تنفيذ أوامر العميل .	✓	
٢٦-	يلتزم أمين الحفظ وفقا لمبدأ الشفافية بالتعامل مع عملائه بمبادئ الامانة والحرص على مصالحهم والمساواة بينهم	✓	
٢٧-	لا يجوز لأمين الحفظ وقف نشاطه إلا بعد إخطار شركه الايداع والقيد المركزي وموافقة مجلس إدارة الهيئة	✓	
٢٨-	يجب على أمين الحفظ اخطار العميل بأي تغيير يطرأ على حسابات الاوراق المالية الخاصة به	✓	
٢٩-	يقوم أمين الحفظ اذا كان احد البنوك بتلقى الاككتاب في الاوراق المالية وذلك بالنسبة للشركات التي تم ايداع اسهمها طبقا لأحكام القانون	✓	
٣٠-	العلاقة بين أمين الحفظ والعميل في نشاطه بحفظ الاوراق المالية قائمة على اساس عقد الوكالة العادية	✗	
٣١-	احكام العلاقة بين أمين الحفظ والعميل والقائمة على اساس الاتفاق المكتوب بينهم بإمسك حسابات الاوراق المالية تخضع لاحكام الوكالة العادية	✓	
٣٢-	نظام المالك المسجل هو البديل المتطور للاوراق المالية لحاملها	✓	
٣٣-	يجوز ان يكون أمين الحفظ مالكا مسجلا	✓	
٣٤-	لا يجوز ان تكون بنوك الايداع مالكا مسجلا	✗	
٣٥-	المالك المسجل يقوم بالتصويت في الجمعية العامة وفقا لما يراه	✗	
٣٦-	المالك المسجل يقوم بالتصويت على قرارات الجمعية العامة نيابة عن المالك المستفيدين وفقا لتعليمات المالك المستفيد	✓	
٣٧-	المشرع فرض على المالك المسجل والمالك المستفيد ابرام عقد يتضمن حقوق والتزامات كل منهم	✓	
٣٨-	يجوز للمالك المسجل رهن الاوراق المالية المملوكة لمستفيدين لديه او ترتيب حق عليها او الاقتراض بضمانها بشرط موافقة المستفيد كتابة على ذلك	✓	

٣٩-	يلتزم المالك المسجل بالفصل بين تعاملاتة وتعاملات الملاك المستفيدين لديه وان يفرد لكل منهم حساباً مستقلاً	✓	
٤٠-	بنوك الايداع هي البنوك التي تمارس نشاط المالك المسجل	✓	
٤١-	يقصد ببنوك الايداع البنوك التي تصدر شهادات ايداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الاوراق المالية المحلية أو الدولية في مقابل ملكيتها ملكيه مسجله لأوراق ماليه	✓	
٤٢-	بنوك الايداع لا تعتبر عضوا من اعضاء الايداع المركزي	✗	
٤٣-	يعتبر كشف حساب الاوراق المالية الذي يقوم به امين الحفظ للعميل سند للملكية	✗	
٤٤-	يشترط ان تكون البنوك وفروع البنوك مسجلة لدى البنك المركزي المصرى مع موافقة الهيئة العامة لسوق الاستثمار	✓	
٤٥-	الاسهم عباره عن أنصبة متساوية القيمة	✓	
٤٦-	الاسهم انصبة قابلة للتجزئة	✗	
٤٧-	الاسهم غير قابلة للتداول بالطرق التجارية	✗	
٤٨-	السندات قابلة للتداول بالطرق التجارية	✓	
٤٩-	لا يتمتع صاحب السند بحق الاشتراك في الادارة	✓	
٥٠-	وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق البنوك وشركات التأمين هي وثائق تعاقدية اسمية و لحاملها غير قابلة للتداول	✓	
٥١-	صكوك التمويل هي وثائق تعاقدية متنوعة أسمية او لحاملها قابلة للتداول في بورصة الاوراق المالية	✓	
٥٢-	وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة هي وثائق تعاقدية اسمية ولحاملها قابلة للتداول في بورصة الاوراق المالية	✓	
٥٣-	لم تأخذ بورصة الاوراق المالية فى مصر الشكل المنظم الا في عام ١٩٠٤ حيث تم إنشاء بورصة القاهرة والاسكندرية	✓	
٥٤-	الاسهم يمكن ان تتداول بالمناولة او بالتظهير او بحوالة الحق	✓	
٥٥-	الاسهم يمكن ان تنتقل ملكيتها عن طريق الميراث	✓	
٥٦-	يجوز لشركات السمسرة القيام بعمليات لحسابها الخاص او لحساب أعضاء مجلس الادارة بها	✗	
٥٧-	يلتزم أي مستثمر في الأوراق المالية باختيار أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة العامة.	✓	
٥٨-	يقوم أمين الحفظ بعملية إيداع الأوراق المالية لدى شركة الإيداع والقيود المركزي.	✓	
٥٩-	يشترك أمين الحفظ في تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية المقيدة بنظام الإيداع المركزي.	✓	

٦٠-	يشارك أمين الحفظ في تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بنظام الإيداع المركزي.	✓
٦١-	يصدر أمر شراء أو بيع الأوراق المالية من العميل أو نائبه القانوني.	✓
٦٢-	قد يصدر أمر شراء أو بيع الأوراق المالية باستخدام البطاقة المؤمنة أو تليفونيا طبقا لنظام التسجيل التليفوني المعتمد.	✓
٦٣-	يلتزم أمين الحفظ بحفظ وإمسك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكيها وفقا لحدود تعليمات المالك.	✓
٦٤-	يتبع نظام القيد المزدوج لدى أمين الحفظ وشركة الإيداع والقيد المركزي في ذات الوقت.	✓
٦٥-	يلتزم أمين الحفظ بموافاة العملاء بكشف حساب عن العمليات والتحويلات التي تتم.	✓
٦٦-	من حق العميل أو إدارة البورصة وهيئة سوق المال إصدار أمر تجميد رصيد إلى أمين الحفظ موضحا فيه سبب التجميد وتاريخ انتهائه.	✓
٦٧-	يقوم أمين الحفظ بمتابعة عمليات الرهن التي تتم على حسابات الأوراق المالية للعملاء.	✓
٦٨-	يقوم الدائن المرتهن للأوراق المالية بمخاطبة أمين الحفظ الذي يدير حساب الأوراق المالية الخاصة بالعميل الراهن بتنفيذ عملية الرهن على حسابه.	✗
٦٩-	يقوم الدائن المرتهن للأوراق المالية بمخاطبة إدارة رهن الأوراق المالية بشركة الإيداع والقيد المركزي بالمستندات اللازمة للرهن.	✓
٧٠-	تقوم إدارة الرهن بشركة الإيداع والقيد المركزي بإخطار أمين الحفظ الذي يدير حساب الأوراق المالية الخاصة بالعميل الراهن بتنفيذ الرهن على حسابه.	✓
٧١-	يلتزم أمين الحفظ بموافاة العملاء بكشف حساب تفصيلي للعملاء يتضمن العمليات والرصيد.	✓
٧٢-	تعتبر كشوف الأرصدة بديلا عن الأسهم وبالتالي تعد سندا للملكية.	✗
٧٣-	لا تعتبر كشوف الأرصدة بديلا عن الأسهم لأن بديل الأسهم هي القيود الدفترية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.	✓
٧٤-	لا تعتبر كشوف الحساب سندا للملكية إلا بقدر اتفاقها مع ما هو ثابت على نظام شركة الإيداع والقيد المركزي.	✓
٧٥-	يقوم أمناء الحفظ بتنفيذ عمليات استبدال وإلغاء شهادات الإيداع في حسابات العملاء.	✓
٧٦-	يلتزم أمين الحفظ بتوقيع عقد بينه وبين شركة الإيداع والقيد المركزي.	✓
٧٧-	يعد أمين الحفظ من أعضاء الإيداع المركزي.	✓
٧٨-	من شروط حصول أمين الحفظ على ترخيص بممارسة النشاط من الهيئة العامة لسوق المال تقديم ما يفيد التقدم لعضوية الإيداع المركزي.	✓

٧٩-	يجب على أمين الحفظ أن يبرم اتفاقا مكتوبا مع عملائه يحدد حقوق والتزامات كل منهما.	✓	
٨٠-	يلتزم أمين الحفظ بتعويض العميل عن أي ضرر يلحق به بسبب مخالفة أمين الحفظ لتعليماته.	✓	
٨١-	يجوز لأمين الحفظ رهن الأوراق المالية للعميل بدون الحصول على أمر كتابي منه.	✗	
٨٢-	يلتزم أمين الحفظ ببذل أقصى درجات الرجل الحريص في تنفيذ أوامر العميل.	✓	
٨٣-	يجب على أمين الحفظ في حالة التعاقد للمرة الأولى القيام بتكويد العميل ببورصة الأوراق المالية.	✓	
٨٤-	يتعين على أمين الحفظ الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعميل.	✓	
٨٥-	يجوز لأمين الحفظ أن يسمح للغير بالإطلاع على بيانات العملاء.	✗	
٨٦-	أجاز المشرع لرئيس الهيئة العامة لسوق المال وقف نشاط أمين الحفظ إذا خالف أحكام قانون الإيداع والقيود المركزي.	✓	
٨٧-	لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة العامة على الوثائق والسجلات المتعلقة بالشركات.	✓	
٨٨-	يلتزم أمين الحفظ في تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم.	✓	
٨٩-	يجب على أمين الحفظ الالتزام بما تضعه الهيئة العامة لسوق المال وشركة الإيداع والقيود المركزي من قواعد.	✓	
٩٠-	لا يجوز لأمين الحفظ وقف نشاطه إلا بعد إخطار شركة الإيداع والقيود المركزي وموافقة إدارة الهيئة.	✓	
٩١-	لا يستطيع العميل أن يقوم بتغيير أمين الحفظ وإلغاء الاتفاق المكتوب بينهما.	✗	
٩٢-	يستطيع العميل تغيير أمين الحفظ إذا أخل بالالتزامات المفروضة عليه باعتباره مودع لديه ويلتزم بتعويض العميل.	✓	
٩٣-	يلتزم أمين الحفظ برد الأوراق المالية للعميل بناء على طلبه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب.	✓	
٩٤-	العلاقة بين أمين الحفظ الذي يقوم بنشاط حفظ الأوراق المالية وبين العميل تقوم على أساس عقد الوديعة الكاملة.	✓	
٩٥-	العلاقة بين أمين الحفظ الذي يقوم بالتعامل على الأوراق المالية وإدارتها وبين المالك المستفيد تقوم على أساس أحكام الوكالة العادية.	✓	
٩٦-	يتيح نظام المالك المسجل أن تسجل الأوراق المالية وتباع وتشتري باسم شخص ويكون لشخص آخر الحقوق الناتجة عنه.	✓	

٩٧-	المالك المسجل هو أن تكون الأوراق المالية مسجلة باسم شخص ويكون لشخص آخر الحقوق والمزايا الناتجة عنها.	✓	
٩٨-	لا يجوز أن يكون مالكا مسجلاً إلا بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ وإدارة محافظ الأوراق المالية.	✓	
٩٩-	يلتزم المالك المسجل بالالتزامات أمناء الحفظ.	✓	
١٠٠-	يلتزم المالك المسجل بإبرام عقد مع المالك المستفيد للورقة المالية.	✓	
١٠١-	يلتزم المالك المسجل بإمسك سجلات تتضمن بيانات الملاك المستفيدين لديه.	✓	
١٠٢-	لا يلتزم المالك المسجل بإخطار شركة الإيداع والقيود المركزي ببيانات الملاك المستفيدين لديه.	✗	
١٠٣-	لا يلتزم المالك المسجل بمطابقة سجلاته مع سجلات شركة الإيداع والقيود المركزي.	✗	
١٠٤-	لا يجوز لشركة الإيداع والقيود المركزي تصحيح أو تعديل أي بيانات في سجلاتها.	✗	
١٠٥-	يجوز التظلم لدى الهيئة العامة مما تجريه شركة الإيداع والقيود المركزي من تصحيح أو تعديل بيانات سجلاتها.	✓	
١٠٦-	لا يعتد بالبيانات الثابتة بسجلات شركة الإيداع والقيود المركزي.	✗	
١٠٧-	يلتزم المالك المسجل بتمكين المستفيد من جميع حقوقه التي تنتجها الأوراق المالية المودعة والمقيدة باسمه.	✓	
١٠٨-	لا يجوز للمالك المسجل التصويت في الجمعية العمومية إلا بناء على تعليمات مكتوبة من المالك المستفيد وفي حدودها.	✓	
١٠٩-	يجوز للمالك المسجل رهن الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين لديه دون موافقة المالك المستفيد.	✗	
١١٠-	يجوز للمالك المسجل وقف نشاطه بدون إخطار شركة الإيداع والقيود المركزي.	✗	
١١١-	يحقق نظام المالك المسجل إمكانية تجميع أوامر العملاء المستفيدين المتشابهة في أمر واحد مجمع.	✓	
١١٢-	يعتبر نظام المالك المسجل البديل الآلي والمتطور للأوراق المالية لحاملها.	✓	
١١٣-	يلتزم المالك المسجل بالفصل بين تعاملاته وتعاملات الملاك المستفيدين لديه.	✓	
١١٤-	يجوز للمالك المسجل ترتيب حق أو الاقتراض بضمان الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين لديه.	✗	

❌		العلاقة بين المالك المسجل والمالك المستفيد من الأوراق المالية تقوم على أساس الملكية الإنصافية.	١١٥-
❌		العلاقة بين المالك المسجل والمالك المستفيد من الأوراق المالية تقوم على أساس الملكية المشتركة.	١١٦-
❌		العلاقة بين المالك المسجل والمالك المستفيد تقوم على فكرة الملكية الائتمانية.	١١٧-
	✅	المالك المسجل هو نائب عن المالك المستفيد (المالك الحقيقي).	١١٨-
❌		العلاقة بين المالك المسجل والمالك المستفيد هي عقد وديعة.	١١٩-
	✅	شركه التضامن تقوم علي الاعتبار الشخصي	١٢٠-
❌		شركه التضامن تقوم علي الاعتبار المالي	١٢١-
	✅	شركه التضامن تعد من شركات الاشخاص	١٢٢-
❌		شركه التضامن تعد من شركات الأموال	١٢٣-
	✅	الشركاء في شركه التضامن متضامنون لجميع تعهداتها	١٢٤-
	✅	يسأل الشريك في شركه التضامن عن ديون الشركه مسئولية شخصية	١٢٥-
❌		تقتصر مسئولية الشريك في شركه التضامن عن ديون الشركه فيما قدمه من حصه فقط	١٢٦-
	✅	يصبغ القانون صفة التاجر علي كل شريك ينضم لشركه التضامن	١٢٧-
	✅	مسئولية الشريك الشخصية عن ديون شركه التضامن متعلق بالنظام العام	١٢٨-
❌		يجوز الاتفاق علي تحديد مسئولية أحد الشركاء في شركه التضامن بحصة معينه	١٢٩-
	✅	يحق لدائن شركة التضامن الرجوع علي الشركاء جميعا أو أحدهم دون أن يحق لأحد الشركاء الدفع بالتجريد أو التقسيم	١٣٠-
	✅	لا يسأل الشريك المتضامن عن ديون الشركه اللاحق علي خروجه منها إذا تم شهر هذا الخروج بالطرق القانونية	١٣١-
	✅	يجوز للشركاء في شركه التضامن الاتفاق علي انتقال حصة الشريك للغير بقيود معينه	١٣٢-
	✅	يجوز للشريك المتضامن أن ينقل الي الغير المنافع والثمار الخاصه بحصته	١٣٣-
	✅	عدم جواز تداول حصة الشريك المتضامن لا يمنع من رهنها	١٣٤-
	✅	يستمد عنوان شركه التضامن من اسماء الشركاء المتضامين	١٣٥-

❌		إذا تم شهر إفلاس شركه التضامن فإن ذلك لا يؤدي إلي شهر إفلاس الشركاء المتضامين	١٣٦-
✅		يترتب علي إفلاس شركه التضامن إفلاس الشركاء المتضامين بالتبعية	١٣٧-
❌		شهر إفلاس أحد الشركاء المتضامين يترتب عليه شهر إفلاس الشركه	١٣٨-
✅		يجب أن يتوافر في الشريك المتضامن الاهليه القانونية اللازمة لإحتراف التجارة	١٣٩-
❌		يجوز للقاصر أن يكون شريكاً متضامناً	١٤٠-
❌		يلتزم الشريك المتضامن بالقيد في السجل التجاري	١٤١-
✅		أوجب القانون التجاري شهر عقد شركه التضامن	١٤٢-
✅		أوجب القانون أن يكون عقد شركه التضامن مكتوباً	١٤٣-
✅		يترتب علي إهمال الشهر والنشر القانوني لشركه التضامن بطلان الشركه	١٤٤-
❌		يجوز للشركاء في شركه التضامن أن يحتجوا علي الغير ببطلان تأسيس الشركه للتخلص من إلتزاماتها في مواجهه الغير	١٤٥-
✅		شركه التضامن تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها	١٤٦-
✅		إغفال قيد شركه التضامن أو التعديلات التي تطرأ عليها لا أثر له علي صحة عقد الشركه	١٤٧-
✅		تُسأل شركه التضامن عن أعمال المدير طالما تم ذلك في حدود اختصاصاته وسلطاته	١٤٨-
✅		يحق للغير الرجوع علي شركه التضامن بالتعويض عن الأضرار التي يسببها المدير للغير وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية	١٤٩-
✅		الاكتتاب العام عن طريق البنوك أصبح إلزامياً	١٥٠-
✅		إذا فشل تأسيس الشركه يكون من حق المكتتبين استرداد المبالغ التي دفعت لحساب المشروع الذي لم يتم	١٥١-
✅		قيام البنك بعملية تلقي الاكتتاب يعتبر نائباً معيناً من المشرع	١٥٢-
✅		احتفاظ البنك بمبالغ الاكتتاب يعد مودعاً لديه تأسيساً علي عقد الوديعة المصرفية	١٥٣-
✅		تلقي الاكتتاب يقوم به البنك بإعتباره وكيلأً معيناً من المشرع واحتفاظه بمبالغ الاكتتاب يقوم بإعتباره مودعاً لديه	١٥٤-
✅		يجوز للبنوك الاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أوراق ماليه في حاله عدم تغطيه الاكتتاب	١٥٥-

✓	الأصل أن تنتهي شركة التضامن بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو إفلاسه أو عساره	١٥٦-
✗	لا يجوز الاتفاق علي أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانو قسرا	١٥٧-
✗	لا يجوز الاتفاق علي أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو عسر أو أفلس أو انسحب تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء	١٥٨-
✓	يعد تاجرا من يباشر التجارية باسم شخص آخر	١٥٩-
✓	إذا كانت الشركة شركة تضامن واتفق الشريك علي استمرار الشركة بعد الوفاة وكان بين الورثة قاصر في هذه الحالة تنقلب الشركة الي شركة توصية بسيطة	١٦٠-
✓	الأصل أنه لا يجوز للشريك في شركة التضامن ان يتنازل عن حصته للغير	١٦١-
✗	يسئل الشريك المنسحب من شركة التضامن عن ديون الشركة قبل خروجه وبعد خروجه	١٦٢-
✓	يسئل الشريك المنضم الي شركة التضامن عن ديون الشركة قبل انضمامه وبعدها	١٦٣-
✗	يترتب علي شهر افلاس شركة التضامن شهر افلاس المدير غير الشريك	١٦٤-
✓	المدير الاتفاقي غير الشريك لا يسئل عن ديون الشركة ولا يكتسب صفة التاجر ولا يترتب علي شهر افلاس الشركة شهر افلاسه	١٦٥-
✓	يترتب علي افلاس شركة التضامن شهر افلاس الشركاء	١٦٦-
✗	لا يترتب علي افلاس شركة التضامن شهر افلاس الشركاء	١٦٧-
✓	إذا ادخل موظف عام شريكا في شركة تضامن يعد ذلك تاجرا	١٦٨-
✗	يجوز عزل المدير الشريك في شركة التضامن	١٦٩-
✓	لا يجوز عزل المدير الشريك في شركة التضامن	١٧٠-
✓	يكتسب المدير الشريك في شركة التضامن صفة التاجر	١٧١-
✓	الشريك المتضامن هو الذي يسئل عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية ويكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة	١٧٢-
✗	الشريك المتضامن هو الشريك الذي يسئل عن ديون الشركة في حدود الحصص المقدمة منه في رأس مال الشركة	١٧٣-

✓	١٧٤-	شركة التضامن هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بالتجار معا بعنوان مخصوص يشتمل علي اسم احدهم ويكون الشركاء متضامنون لجميع تعهداتهم
✗	١٧٥-	لا يجوز الاتفاق علي استمرار شركة التضامن بموت احد الشركاء او الحجر عليه او اعساره
✓	١٧٦-	من خصائص شركة التضامن انه لا يجوز تداول حصة الشريك
✓	١٧٧-	الشريك في شركة التضامن لا تقتصر مسؤوليته عن ديون الشركة علي الحصة المقدمة منه بل تتعدها لتشمل امواله الخاصة
✓	١٧٨-	عنوان شركة التضامن يتكون من اسماء جميع الشركاء او اسم شريك واحد
✓	١٧٩-	لا يترتب علي شهر افلاس الشريك المتضامن لدين شخصي عليه شهر افلاس الشركة
✓	١٨٠-	الشريك المتضامن المتنازل عن حصته للغير لا يسأل عن ديون الشركة اللاحقة لهذا التنازل بشرط ان يتم شهر هذا التنازل بالطرق القانونية
✓	١٨١-	يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر
✓	١٨٢-	يشترط في الشريك المتضامن ان تتوافر فيه الاهلية التجارية وان يكون بالغاً من العمر احدى وعشرين سنة
✗	١٨٣-	الشريك الموصى هو الشريك الذي يسأل عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية ويكتسب وصف التاجر بمجرد دخوله في الشركة
✗	١٨٤-	شركة التوصية البسيطة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بالتجار معا بعنوان مخصوص يشتمل علي اسم احدهم ويكون الشركاء متضامنون لجميع تعهداتهم
✓	١٨٥-	من خصائص شركة التضامن : عدم جواز تداول حصة الشريك ، المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء

2026

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منصة الكتاب الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

✓	✗	العبارة	
✓		١. يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص	
✗		٢. يجوز السحب من مبالغ الاكتتاب المدونة لدى البنك حتي ولو لم يتم شهر نظام الشركة في السجل التجاري	
✓		٣. يلتزم البنك برد المبالغ الي المكتتبين إذا مضت المدة المقررة لأكتتاب دون أن يتم تغطية الاكتتاب بالكامل	
✗		٤. صكوك التمويل: هي وثائق متنوعة تصدرها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم مقابل الأموال التي تتلقاها عن طريق تغطيتها بالكامل	
✓		٥. اشترط المشرع في البنوك التي تنشئ صناديق استثمار وفقا لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ "ألا يقل المبلغ المخصص لنشاط الصندوق عن أربعة ملايين جنية	
✓		٦. قرر المشرع المصري أن يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري حتي يستطيع ممارسة الرقابة عليه	
✓		٧. يصدر الصندوق مقابل الأموال التي يتلقاها أوراقا مالية في صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها في نتائج استثمارات الصندوق	
✓		٨. يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار اسم البنك المرخص لها تلقي الاكتتاب	
✗		٩. من البيانات الاختيارية تضمن اسم البنك في نشرة الاكتتاب ويمكن الاستغناء عنها	
✗		١٠. إذ قامت البنوك بتكوين صناديق استثمار في مصر بتلقي الاكتتاب في وثائقها بنفسها لا يشترط أن تكون أموال الصندوق مفرزة عن أموال البنك	
✓		١١. إذا قل عدد الوثائق التي اكتتب فيها عن ٥٠٪ علي البنك الذي تلقي الاكتتاب أن يرد الي المكتتبين هذه المبالغة كاملة	
✓		١٢. يوجد تعارض بين قيام البنك بإنشاء صندوق الاستثمار وقيامه في ذات الوقت بتلقي الاكتتاب في وثائق هذا الصندوق	
✓		١٣. الشركات التي تطرح أسهمها لاكتتاب العام لا يجوز لها أن تتلقي الاكتتاب بنفسها	
✗		١٤. قرر المشرع أن المبالغ التي دفعت من المساهمين تحت يد البنك الذي تولي طرح الاكتتاب يجوز السحب منها	
✓		١٥. قرر المشرع بالنسبة لصناديق البنوك وشركات التأمين أن لا يحق أن يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى البنك المنشأ به الصندوق	
✗		١٦. يطلق علي البنك الذي يتولي حفظ الأوراق المالية بنك الايداع	
✗		١٧. يقتصر دور البنوك علي حفظ الأوراق المحصلة من إصدار الوثائق وليس لها دور في الادارة الماليه لنشاط الصندوق	
✓		١٨. البنك يقوم بالتصرف في الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين	
✓		١٩. يتعذر علي البنك قيد أموال الاستثمار باسم كل شريك مشتاع علي مال الاستثمار نظرا لارتفاع عددهم	
✗		٢٠. التغطية الجزئية لصكوك التمويل حيث يقوم البنك بالاتفاق مع الشركة علي القيام بشراء الصكوك وتملكها ليكون هو صاحب الصكوك بالكامل	